

3012816-34.2013.8.26.0510

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

3012816-34.2013.8.26.0510 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

3012816-34.2013.8.26.0510

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 1547/2013 - Central de Polícia Judiciária de Rio Claro - que aglutina - 1º, 2º e 3º Distrito

Autor:

Justiça Pública e outro

Réu:

MARIA APARECIDA DARCI DA ROCHA WENDEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

MARIA APARECIDA DARCI DA ROCHA WENDEL e CELSO WENDEL, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas penas do artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal, porque segundo narra a denúncia, no período compreendido entre os meses de janeiro e fevereiro do ano de

2013, horário ignorado, na Rua 11 JS, Km 18, Jardim Sigal, nesta cidade e comarca de Rio Claro, ambos agindo na condição de sócios-administradores da empresa "Industrial Cerâmicos Fortaleza Rio Claro Ltda", deixaram de recolher, no prazo legal, valor de tributo (ICMS), descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveriam recolher aos cofres públicos.

A denúncia foi recebida (fls. 85). Os réus Celso e Maria Aparecida citados por edital (fls. 110/111), não constituíram advogados nem compareceram em Juízo, razão pela qual o processo e curso do prazo prescricional foram suspensos, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 116/117).

Posteriormente, diante da certidão de óbito (fls. 169), foi declarada extinta a punibilidade do corréu Celso, nos termos do art. 107, I, do Código Penal (fls. 172).

A ré Maria foi citada (fls. 181) e apresentou resposta escrita (fls. 232/233).

Após a instrução penal e superada a fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais.

O Ministério Público e a Defesa requereram a improcedência da ação penal, com a absolvição da acusada, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 302/304 e 305/307).

É o Relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pela certidão de dívida ativa (fls. 05) e pelo auto de infração e imposição de multa (fls. 10/55).

No entanto, a autoria não foi demonstrada a contento. Senão, vejamos.

Ouvida perante a autoridade policial, a ré Maria Aparecida Darci da Rocha Wendel declarou que atua como sócia cotista da Industria Cerâmica Fortaleza Rio Claro Ltda, porém, não participa das atividades da empresa. Sobre os fatos, nada soube informar. (fls. 49).

Em juízo, a ré declarou que foi sócia da Cerâmica Fortaleza mas que nunca trabalhou na empresa. Seu falecido esposo Celso trabalhava na produção, ele era dono da empresa. Nada sabe sobre o ICMS de 2013 que não foi recolhido. Cada funcionário tinha um setor de administração na empresa. Seu marido administrava a empresa e marcava reuniões mensais. Conhecia muito pouco a empresa por dentro e não sabe dizer quem era o funcionário responsável pela contabilidade. (SAJ)

A testemunha comum Alexandre Correa Gonçalves Afonso, fiscal de rendas, declarou que não se recorda da empresa autuada na denúncia, mas viu os documentos do processo. O débito era de substituição tributária que foram declaradas pela contribuinte em janeiro e fevereiro de 2013. A fiscalização do caso não foi feita por lançamento de ofício por auto de infração, mas foi feito por declaração do próprio contribuinte. Não se recorda de ter tido contato com os sócios da empresa. Os sócios estavam cadastrados à época. Não tem conhecimento se os sócios exerciam a administração da empresa. Conferiu que eram duas declarações da autuada, de janeiro e de fevereiro de 2013. Em janeiro houve alguns recolhimentos de impostos, mas não foi total. O saldo foi inscrito em dívida ativa. Em fevereiro foi inscrito o total, sem nenhum recolhimento. A retenção se dá na nota fiscal e a declaração é feita após a apuração mensal e no caso ficavam os débitos declarados nas notas fiscais. O débito da substituição tributária era imputado aos sócios porque estes são

obrigados a recolher o imposto de outros contribuintes da cadeia produtiva, a responsabilidade recai sobre os sócios e os administradores. (SAJ)

O conjunto probatório amealhado é insuficiente para um decreto condenatório.

Não houve a demonstração segura a respeito do dolo da ré.

A ré, interrogada em Juízo, reconheceu que foi sócia da empresa, mas negou, contudo, ter atuado na gestão dela. Asseverou que era seu falecido marido, Celso, quem administrava a empresa, que contava com o auxílio de funcionários atuantes nos demais setores. Disse que não tem conhecimento de quem era o funcionário responsável pela contabilidade, assim como não teve conhecimento de que valores de ICMS de 2013 não foram recolhidos.

Como bem ponderou o representante do Ministério Público, a testemunha de acusação Alexandro, fiscal de rendas, não averiguou quem de fato exercia a administração da empresa e, nessa condição, teria dado causa ao não recolhimento do ICMS em questão. Em duas declarações, afirmou que não tem conhecimento se os sócios exerciam a administração da empresa.

Enfim, em que pese a existência da prova da materialidade delitiva, não houve comprovação da plena ciência da ré acerca dos fatos narrados na denúncia. Na verdade, o que ficou evidenciado é o total desconhecimento dela acerca do que se passava na empresa da qual era sócia no tocante às obrigações perante o Fisco, bem por isso inexistente o dolo em sua conduta, devendo ser absolvida.

Em sede de direito penal, indícios e probabilidade de ter a ré praticado o delito não bastam para ensejar um decreto condenatório, exigindo-se provas absolutamente seguras e robustas da autoria e materialidade delitiva, em estrita obediência ao princípio do "in dubio pro reo".

Na hipótese dos autos, os fatos acima narrados tornaram inseguras as provas necessárias para a incriminação da ré, de modo que a autoria do delito não foi comprovada seguramente.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO TENTADO - Absolvição por insuficiência de provas. Non liquet. Impossibilidade de amparar condenação em prova precária - In dubio pro reo - Recurso ministerial desprovido." (TJSP, apelação nº 0013985-97.2010.8.26.0127, 15ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, d.j. 28/04/2016)

"Apelação. Furto qualificado tentado. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Viabilidade. Provas frágeis e insatisfatórias para escorar condenação. Ônus probatório ministerial. Contradições nos depoimentos dos policiais. Absolvição que se impõe pelo 'in dubio pro reo'. Recurso provido." (TJSP, apelação nº 00000002-54.2015.8.26.0580, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci, d.j. 10/05/2016).

"A condenação requer certeza, sub 'specie universalis', alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador" (STJ, REsp 363548/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, d.j. 2/5/2005).

"O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal preferir condenação" (Ac. un. da 5ª Câ., de 19/07/77, na Ap. nº 162.055, de Jaú, rel. Goulart Sobrinho, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

“Ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal” (Ac. un. da 6ª Câm., de 20/04/76, na Ap. nº 126.465, de Guarulhos, rel. Geraldo Ferrari, idem, pág. 319).

Diante da dúvida gerada pela análise do quadro probatório, outro não pode ser o deslinde da presente ação que não seja a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública mova contra MARIA APARECIDA DARCI DA ROCHA WENDEL para ABSOLVÊ-LA da acusação de ter praticado o crime previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, em continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal, o que o faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P. I.

Rio Claro, 04 de maio de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA